

4º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 07431-2015-0-1817-JR-CO-04
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : SIHUINCHA CHOCCE ROSA GRIMALDA
ESPECIALISTA : CAJACURI FAURA, MARIA ROXANA
TERCERO : RIOS VARILLAS, MARTHA JESUS PERITO TASADOR
VILLANUEVA CASTRO, DORIS MARLENI PERITO
CONTABLE
CARHUAVILCA MECHATO, CARLOS ENRIQUE PERITO
TASADOR
DEMANDADO : PADILLA MENDOZA, ELIZABETH
SAUCEDO ROSALES, ALFONZO
DEMANDANTE : FONDO MYPE TCHN FONDO DE INVERSION PRIVADO
EN ADELANTE EL FONDO ,

RESOLUCIÓN NRO. CINCUENTIUNO

Lima, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro

Dando cuenta de oficio en la fecha:

AUTOS Y VISTOS;

ATENDIENDO: Primero: Estando a la solicitud de convocatoria a remate, siendo el estado del proceso el de ejecución forzada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley N° 30229, el mismo que prevé en sus primeros párrafos que: *"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia"*, en consecuencia se verifica de autos que a través de la Resolución Nro. 48 de fecha 12 de abril de 2024, se ha aprobado la tasación comercial del bien inmueble materia de ejecución, por la suma total de S/351,825.21 por lo que corresponde ordenar el remate judicial electrónico.

Segundo: En atención a lo anterior debe precisarse que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo REM@JU del portal web del Poder Judicial, consistente en la colocación de

ofertas que los usuarios postores ofrezcan. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N°30229.

Tercero: Conforme a dicha normativa, el secretario de la causa publicará en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el Artículo 15° de la Ley N° 30229, el cual generará automáticamente un cronograma con la fecha programada, una vez que notificados los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que los mismos formulen oposición a la convocatoria, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229.

Cuarto: De ser el caso, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el Artículo 16° de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declararse la nulidad del remate, finalmente para participar como postor, deberá obtener una casilla electrónica, tal como se encuentra establecido en el numeral g) de las disposiciones generales de la Directiva N°008-2016-CE-PJ, toda vez que constituye el único medio donde será remitido el Certificado Digital de postor ganador o la orden de pago para la devolución del depósito de garantía u oblate.

Quinto: El artículo 13° de la Ley N° 30229 refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto. En este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay

postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya; por tales razones:

SE RESUELVE:

CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CONVOCATORIA**, del siguiente bien inmueble sub litis:

A) Descripción: casa de tres pisos con área de terreno 72.00 m2. Área total construida 156.00 m2

Ubicación: Asentamiento Humano Bocanegra, MZ C20, Lote 04, Sector 2, distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de Lima.

Inscripción registral: Partida electrónica Nro.P01108393 del Registro de la Propiedad Inmueble del Callao.

B) CARGAS Y GRAVÁMENES:

b.1) En el asiento 00017: Hipoteca unilateral: Los titulares del predio inscrito constituyen hipoteca unilateral, hasta por la suma de US\$26,080.00, con la finalidad de que se expida el respectivo Título de Crédito Hipotecario Negociable (TCHN) a su orden. El monto total adeudado es de S/31,707.27. La Valorización del inmueble del inmueble sobre el que se constituye la hipoteca asciende a la suma de US\$ 26,080.00 la cual ha sido efectuada con fecha 28 de enero de 2010 por el perito calificado ingeniero V. Alfredo Sarmiento Guerrero con CIP Nro. 6720 con registro REPEV Nro. 821-2008. Así consta de la Escritura pública del 18.02.2010 otorgada ante Notario de Lima, Fernandini Barreda. Título inscrito 11 de marzo de 2010.

C) VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA:

c.1) La suma de Trescientos cincuentaún mil ochocientos veinticinco soles con 21/100 céntimo **(S/351,825.21).**

D) PRECIO BASE REMATE: Será de la siguiente forma:

- **Primera Convocatoria:** Las dos terceras partes de la tasación, equivalente a la suma de Doscientos treinticuatro mil quinientos cincuenta soles con 14/100 céntimos **(S/234,550.14).**

- **Segunda Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%), el cual asciende a la suma de Ciento noventinueve mil trescientos sesentisiete con 62/100 céntimos **(S/199,367.62)**

- **Tercera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%) adicional a la base de la postura de la segunda convocatoria, el cual asciende a la suma de Ciento sesentinueve mil cuatrocientos sesentidós soles con 48/100 céntimos **(S/ 169,462.48)**

OBLAJE: Los postores deberán depositar y registrar el 10% del valor de tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17º¹ del Reglamento de la Ley N° 30229 y el arancel judicial correspondiente, según la convocatoria a la que corresponda.

F) PUBLICACION: PROCÉDASE a la **PUBLICACIÓN de los avisos de remate en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme el artículo 15º de la Ley N° 30229; **FÍJESE los Carteles en el local del Juzgado por la Especialista legal de actos externos Y en el inmueble materia de remate,** por el personal encargado de Remaju en la Corte Superior de Justicia del Callao, una vez que sean notificados los sujetos procesales, y que haya transcurrido el plazo sin que los mismos formulen oposición a la convocatoria, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13º del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229.

¹ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-

REGISTRO: Cumpla el Especialista Legal con registrar la presente convocatoria de remate, en el aplicativo informático de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, una vez que notificados los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que los mismos formulen oposición a la convocatoria, en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229.

HÁGASE DE CONOCIMIENTO que, al amparo de lo contemplado en el Artículo 155-I de la Ley Orgánica del Poder Judicial², en todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, se entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el Poder Judicial.

² Artículo incorporado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30229, publicada el 12 de Julio del 2014.

